FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR	
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:	AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:	Concejalía delegada de Hacienda, Régimen Interior y Turismo
SERVICIO GESTOR:	Archivos
Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: Decreto 3402 de 3 de noviembre de 2026	
Perfil de contratante: https://barbastro.org/sede-electronica/perfil-del-contratante	
Dirección del órgano de contratación: Plaza Constitución 2, 22300 Barbastro, Huesca	
Correo electrónico del órgano de contratación: contratacion@barbastro.org	

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN			
Número de Expediente	1923071H	**Tipo de Contrato:**	SERVICIOS
Tipo de Procedimiento	ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO	**Tramitación:**	ORDINARIA
		Tramitación anticipada:	☐SI ☒NO
Forma de presentación de ofertas: ☐Manual ☒Electrónica ☐Manual y Electrónica			
Cabe recurso especial: ☐SI ☒NO			
Contrato sujeto a regulación armonizada: ☐SI ☒NO			

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Definición del objeto del contrato: el objeto de los trabajos consiste en la contratación del servicio de digitalización del fondo de Radio Juventud de Barbastro conservado en el Archivo municipal de Barbastro.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		
Presupuesto base IVA excluido: 16.528,93 €	Tipo de IVA aplicable: 21% (3.471,07 €)	Presupuesto base IVA incluido: 20.000,00 €
Aplicación presupuestaria: 002/33220/22699		
Sistema de determinación del precio: por precios unitarios.		

E. VALOR ESTIMADO	
Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	16.528,93 €
Prórroga (IVA excluido):	16.528,93 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):	—
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):	—
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido):	—
Importe del posible incremento del 10% de unidades de ejecución:	3.305,79 €
TOTAL VALOR ESTIMADO:	36.363,65 €

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN		
Comunidad Autónoma	Ayuntamiento	Otros
%	100%	%

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

G. ANUALIDADES				
Ejercicio	A cargo de la Admón. CCAA	A cargo del Ayuntamiento	A cargo de otros	TOTAL
2026		20.000,00 €		20.000,00 €

H. PLAZO DE EJECUCIÓN	**I. PRÓRROGA** ☒SI ☐NO	**J. PLAZO DE GARANTÍA**
1 año	Duración máxima: 1 año	No procede

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES	
☐SI, vid cláusula 11	☒NO

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	
☒SI, vid cláusula 17	☐NO

M. REVISIÓN DE PRECIOS
☐SI ☒NO Fórmula: _____

N. GARANTÍAS	
PROVISIONAL: NO	ASCIENDE A _____%
DEFINITIVA: NO	ASCIENDE A _____%
COMPLEMENTARIA: NO	ASCIENDE A _____%

Ñ. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
☐SI ☒NO

O. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR	
☒SI, vid cláusula 8	☐NO

P. SUBROGACIÓN
☐SI ☒NO

Q. SUBCONTRATACIÓN	
☒SI, vid cláusula 19	☐NO

R. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS	
☐SI, vid cláusula 20	☒NO

S. DATOS DE FACTURACIÓN			
Entidad contratante	Ayuntamiento de Barbastro		
Órgano de contratación	Concejalía delegada de Hacienda, Régimen Interior y Turismo	CÓDIGO DIR3	L01220481
Órgano con competencias en materia de contabilidad	Intervención	CÓDIGO DIR3	LA0017038
Destinatario de la prestación	Archivo	CÓDIGO DIR3	LA0017037

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES "DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE RADIO JUVENTUD"

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato

Objeto del contrato:

El objeto de los trabajos consiste en la contratación del servicio de digitalización del fondo de Radio Juventud de Barbastro conservado en el Archivo municipal de Barbastro.

Necesidad a satisfacer:

El archivo de Radio Juventud de Barbastro es el archivo de una emisora perteneciente a la Cadena Azul de Radiodifusión del Frente de Juventudes de Falange Española (antes llamada Estación Escuela n.º 21 de las FET y de las JONS, y a partir de 1953 conocida como Radio Juventud de Barbastro). Desde 1974 hasta cerca de 1978, resultado de la fusión de la REM (Radio de Emisoras del Movimiento) y la CAR (Cadena Azul de Radiodifusión) mantiene el nombre de Radio Juventud bajo el mandato de la Secretaría General del Movimiento. En 1978, el Ministerio de Cultura asume las competencias del Movimiento y pasa a llamarse Radiocadena Española Barbastro, incorporándose por Real Decreto de 4 de diciembre de 1978 al ente público de RTVE que queda formado por Televisión Española (TVE), Radio Nacional de España (RNE) y Radiocadena Española (RCE). En 1989 RNE absorbe a RCE y se crea Radio 5 como un canal de RNE. En 1991, al desarrollarse el Plan de implantación territorial se cierra la emisora de Barbastro junto al resto de emisoras que no estaban en la capital de provincia, inaugurándose la emisora de Huesca en 1992.

Radio Juventud de Barbastro tuvo los estudios en el Palacio de los Argensola, actual Biblioteca municipal. Es un archivo formado por 53 cajas de documentos, de las cuales 27 contienen documentos en soporte papel datados entre finales de 1952 y 1968 aproximadamente (guiones de radio, contabilidad y programaciones), 25 cajas que contienen documentos sonoros entre 1978-1991 (cintas de bobina abierta, cartuchos de publicidad, cartuchos continuos y cintas de cassetes). De estas 25 cajas, parece que 16 son fundamentalmente de contenido publicitario y, de 9 las restantes se desconoce el arco cronológico que abarcan pues en una primera cata que se ha realizado se ha visto que parte de ellas han sido reutilizadas con documentos cercanos a 1980-1993 aproximadamente, éstos últimos de la época en que la emisora pertenecía ya a RNE.

Aunque no se tiene la certeza de la cantidad de grabación conservada y a pesar de

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

la probable asincronía existente entre la documentación conservada en papel y los documentos sonoros que nos han llegado, resulta imprescindible organizar, describir y digitalizar todo el conjunto del fondo, puesto que son muy escasos los archivos de radio locales conservados. Sirva como ejemplo que a nivel nacional, se suelen aplicar políticas de digitalización de documentos sonoros de manera sistemática desde 1995-1996 aproximadamente, habiéndose recuperado determinados documentos de especial interés anteriores a esa fecha. Señalar que en la cata realizada entre los cartuchos publicitarios se localizó el anuncio de la feria regional FEEMAC de 1969, cuando en Barbastro solo existía esa emisora, puesto que las siguientes que se implantaron (SER y COPE) comenzaron su emisión a partir de la década de los 80. Por ello, fondos como el de Barbastro resultan muy interesantes para conocer la historia de la radio y por supuesto para profundizar en el conocimiento sociológico de la ciudad.

En orden al contrato que nos ocupa, el archivo municipal de Barbastro, como uno de los servicios del Ayuntamiento productor de la documentación que conserva y titular del patrimonio documental que obra en el archivo, tiene entre sus funciones garantizar el acceso a la documentación que conserva a los ciudadanos e investigadores que así lo soliciten. Las directrices estatales y autonómicas en materia de conservación del patrimonio documental aconsejan la digitalización de series documentales esenciales o singulares que pongan en relieve la riqueza del fondo documental que se conservan en los diferentes archivos, cumpliendo así, la doble premisa de conservación y divulgación del fondo.

Desde el punto de vista administrativo, el artículo 28 de la LCSP, bajo el título "Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia de la contratación", en su apartado 1 señala que "Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretendan cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de todo ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación".

En base a lo anterior, el Ayuntamiento de Barbastro, considera fundamental emprender este proyecto de digitalización que aúna variedad de soportes textuales y sonoros, pero no dispone de personal suficiente para poder llevar a cabo la prestación del mismo por medios propios, considerándose necesario contratar su realización con profesionales o empresas cualificadas ajenas a esta institución.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

Considerando la prestación objeto del contrato se concluye que los trabajos de digitalización forman una unidad indivisible, sin que sea posible a priori la participación de más de una empresa en su ejecución.

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV	Descripción
72310000	Servicio de tratamiento de datos
72512000	Servicio de gestión de documentos

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de selección y adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado sumario, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la cláusula duodécima.

CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://barbastro.org/sede-electronica/perfil-del-contratante

Asimismo, la información relativa al contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitación y Valor estimado del contrato

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

Conforme a la Disposición Adicional 33 LCSP "*En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo*".

El **presupuesto base de licitación** de este contrato, que constituye el importe máximo a efectos de licitación y el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer este órgano de contratación, conforme expresa el artículo 100.1 de la LCSP es de 20.000,00 euros, IVA incluido.

En el presupuesto de licitación, así como en el fijado en las proposiciones económicas presentadas y en el precio de adjudicación, se incluyen todos los gastos derivados de la ejecución del contrato, como son, derechos y tasas derivados del contrato, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente.

El importe de los precios unitarios sobre los que las licitadoras deberán ofertar son los siguientes:

- Digitalización sonora: 0,50 €/minuto IVA incluido.
- Metadatado: 9,00 €/registro IVA incluido.
- Digitalización papel: 0,27 €/imagen IVA incluido.

Lo que se contempla es una previsión máxima del material a digitalizar. La cuantía a pagar por parte del mismo se corresponderá con el servicio efectivamente realizado y de acuerdo a los precios que se incluyan en la oferta propuesta por el adjudicatario.

El **valor estimado del contrato** asciende a la cuantía de 36.363,65 euros (IVA excluido), calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101 de la LCSP, y en concreto:

- Valor estimado anual: 16.528,93 €
- Prórroga: 16.528,93 €
- Posible incremento del 10% de unidades de ejecución: 3.305,79 €
- Valor estimado TOTAL: 36.363,65 €

CLÁUSULA QUINTA. Crédito presupuestario

Las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 002.33220.22699 "Administración general. Actividades difusión de archivos" del Presupuesto Municipal, existiendo crédito adecuado y suficiente.

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento

El **plazo de ejecución** será de un (1) año.

La duración del contrato se contará a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

El contrato podrá prorrogarse por un (1) año adicional.

Los trabajos y operaciones se llevarán a cabo en el edificio del Archivo municipal de Barbastro, sito en plaza Constitución 2, de Barbastro, para la digitalización de documentos en papel; y en el edificio de la UNED de Barbastro sito en C/ Argensola 60 para documentos sonoros.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la aptitud para contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar.

La **capacidad de obrar** de los empresarios y la **no concurrencia de prohibiciones de contratar** se acreditará mediante la inscripción en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.**

La inscripción en el **Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público** acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

De conformidad con el art. 159.4 a) LCSP es condición indispensable para poder participar en la licitación estar registrado en el ROLECE, o en el

Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, o haber solicitado la inscripción con fecha anterior al fin de plazo de presentación de ofertas.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de proposiciones y documentación administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos que contengan la oferta hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos electrónicos en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

9.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo electrónico, firmado por el licitador, en el que se hará constar la denominación del archivo electrónico. La denominación de los archivos es la siguiente:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, presentando todas y cada una la correspondiente declaración responsable.

b) Proposición económica.

Se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo II de este pliego.

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de adjudicación

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

10.1 Oferta económica (Hasta 30 puntos)

El contrato se establece con presupuesto limitativo, conforme a la Disposición Adicional 33 de la LCSP, por ello, los licitadores deberán ofertar una reducción porcentual del precio unitario de los servicios a prestar, que se aplicará tanto a los documentos sonoros como a los documentos en soporte papel. La puntuación se otorgará conforme a la siguiente fórmula:

Puntuación = (30 × Descuento que se valora) / Mayor descuento ofertado

Justificación: se pretende lograr la eficiencia en el uso de los recursos públicos, derivada de la reducción de precios ofertados por los licitadores, asignando puntos proporcionales a sus reducciones comparadas. La fórmula escogida es sencilla, clara, y cumple de forma razonable con el propósito de otorgar proporcionalmente mejores puntuaciones a las ofertas que realizan bajas económicas.

10.2. Reducción del plazo de entrega (Hasta 40 puntos)

Por reducir el plazo de entrega establecido en los pliegos se otorgará la siguiente puntuación:

- Entrega 3 meses antes del final del contrato: 20 puntos.
- Entrega 6 meses antes del final del contrato: 40 puntos.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

Justificación: las actividades del Archivo municipal se enfocan, además de a la preservación y clasificación, hacia la difusión de este para conocimiento de los habitantes y también de historiadores e investigadores. En este sentido se vienen organizando diversas jornadas de puertas abiertas y de puesta a disposición del público del material digitalizado. Se estima, por lo tanto, que disponer a la mayor brevedad posible del material redunda en la posibilidad de ofrecer este material a la ciudadanía, contribuyendo así a una valoración positiva del Archivo municipal.

10.3 Preparación de las cintas de audio (Hasta 30 puntos)

Se otorgarán 30 puntos a aquellas proposiciones que se comprometan a ejecutar las siguientes mejoras adicionales (todas ellas):

- Etiquetado individual de la cinta, si no existiese.
- Introducción de las cintas sueltas en cajas.
- Preparación de la plantilla del metadatado

El archivo municipal facilitará las cajas y etiquetas.

Justificación: dadas las limitaciones de personal con que cuenta el Archivo, y considerando que el adjudicatario deberá manejar este material y por lo tanto estas mejoras están directamente relacionadas con los trabajos, se estima que los trabajos propuestos contribuyen a la óptima realización del servicio.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de variantes

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

El carácter anormal de las ofertas se apreciará respecto al criterio "Oferta económica". Dados los márgenes ajustados de los precios unitarios, y la experiencia previa en la digitalización de archivos, se considerará oferta anormalmente baja toda aquella que oferte un descuento igual o superior al 25%.

Recibidas las justificaciones, el órgano de contratación solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, el órgano de contratación admitirá o excluirá la oferta motivadamente.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de adjudicación en caso de empates

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas, tendrán preferencia, siempre que se haya presentado la documentación acreditativa, las empresas con porcentaje superior al dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad. En caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la empresa que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

Si, tras la aplicación de los criterios previstos en el apartado anterior, persiste el empate, se utilizarán los criterios establecidos en el art. 42 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de proposiciones

El órgano de contratación designará una unidad técnica encargada de la apertura y de la valoración de las proposiciones. Esta unidad técnica estará formada por el Vicesecretario municipal, la Interventora municipal, la Técnica de Archivos municipal y el Técnico de Contratación municipal, o quienes legalmente les sustituyan.

La apertura de las proposiciones se realizará por la unidad técnica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público garantizando que la apertura no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Abiertas las ofertas, su valoración se efectuará por la unidad técnica de acuerdo con las fórmulas establecidas en la cláusula décima de este pliego, generándose la propuesta de adjudicación a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación. Si fuera necesario, la unidad técnica concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del contrato

En un plazo de cinco días desde la finalización del plazo para presentar proposiciones, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto

como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del contrato

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El contratista deberá comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración.

La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

En cualquier caso, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Condiciones especiales de ejecución del contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- Es condición especial de ejecución obligarse, durante todo el periodo de ejecución del contrato, a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados, así como a implantar todas las mejoras sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan en cada momento a las personas trabajadoras adscritas al contrato en función del convenio que resulte de aplicación al

presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito entre empresa y la representación de los trabajadores.

El incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución conllevará la imposición de una penalidad del 10% del importe de la facturación de la anualidad correspondiente.

- El adjudicatario se compromete a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos

Justificación: la inclusión de la primera condición especial de ejecución responde a la necesidad de garantizar que la prestación del servicio de digitalización del archivo municipal se desarrolle en condiciones laborales dignas, estables y conformes con la normativa laboral y convencional aplicable, evitando que la competencia en precio se obtenga mediante una reducción unilateral de los derechos económicos y de jornada de las personas trabajadoras adscritas al contrato. Además, la estabilidad de las condiciones laborales del personal adscrito a la ejecución del contrato contribuye directamente a la correcta prestación del servicio, a la conservación y tratamiento adecuado de los fondos documentales y a la prevención de rotaciones, falta de especialización o defectos de calidad que podrían comprometer la integridad, legibilidad y seguridad de la documentación municipal digitalizada. Respecto a la segunda, su inclusión se motiva en la legislación vigente en materia de contratación estatal y autonómica, siendo obligatoria en los contratos en los que se tratan datos personales.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y obligaciones de las partes

18.1 Abonos al contratista

El pago del trabajo o servicio se efectuará a la realización del mismo previa presentación de factura debidamente conformada, y Acta de Recepción cuando proceda.

Tratándose de un contrato que lleva aparejadas prestaciones cuya realización es continuada a lo largo del periodo de ejecución, cuyo régimen de pago es mensual, la exigibilidad de cada una de las obligaciones podrá ser efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la finalización del período de prestación.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

a) Que el órgano de contratación es la Concejalía delegada de Hacienda, Régimen interior y Turismo.

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es Intervención.

c) Que el destinatario es Archivos.

d) Que el código DIR3 es LA0017037.

e) Que la oficina contable es Intervención (DIR3: LA0017038).

f) Que el órgano gestor es el Ayuntamiento de Barbastro (DIR3: L01220481).

g) Que la unidad tramitadora es LA0017037.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación, en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

18.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. Además, las empresas adjudicatarias deberán acreditar el cumplimiento de la obligación de reserva legal de empleo para personas con discapacidad o la adopción de las medidas alternativas legalmente previstas según establece el artículo 39 de ley 11/2023.

Además, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aquellos contratos de servicios en los que la ejecución de la prestación se efectúa por trabajadores empleados y puestos a disposición en exclusiva para ello, las empresas licitadoras adquirirán con la presentación de sus ofertas el compromiso de mantener o mejorar, durante la ejecución del contrato, las condiciones laborales de los trabajadores adscritos a la ejecución de aquel, especialmente las relativas al salario, la duración de la jornada, la conciliación de la vida personal y familiar y los permisos. Esta obligación subsistirá incluso si decae la vigencia del convenio colectivo de referencia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

18.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la subcontratación.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Puesto que la ejecución del presente contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento se establecen las siguientes obligaciones esenciales adicionales:

— Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos

— Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unión europea en materia de protección de datos (sin perjuicio de la condición especial de ejecución indicada en la cláusula 17)

— Presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

— Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a la que se refiere el apartado anterior

— Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente información:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

Excepcionalmente, por razones de interés público y sin perjuicio de la concurrencia de alguna de las causas que dan lugar a la resolución del contrato, cuando, durante la ejecución del contrato, se evidencien dificultades técnicas u organizativas de la empresa contratista que afecten al correcto desarrollo de la prestación, el adjudicatario podrá aportar garantías adicionales, según las indicadas en el artículo 71 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, para asegurar el interés público que motivó la necesidad de contratar.

18.4. Plazo de garantía

No procede.

18.5. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

18.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.

-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral así como de la obligación

de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de Protección de datos, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Modificaciones contractuales previstas

No se prevé de manera expresa, de conformidad con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la posibilidad de que durante la ejecución del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones las variaciones que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, hasta un máximo del 10% del precio del contrato, conforme al artículo 309.1 LCSP.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Sucesión en la persona del contratista

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

De producirse la subrogación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de las directrices de la legislación estatal.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Cesión del contrato

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de los artículos 68.2 y 70 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Penalidades por incumplimiento

23.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

23.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 17 de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas del 10% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 5 y el 10% del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

23.3 Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratación

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula 19 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 10% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.

Además, procederá la imposición de una penalidad del 5% del precio del contrato cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación.

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento del precio del contrato. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

23.4 Imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Resolución del contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 30.

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 67 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en el artículo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de 8 meses contados desde la fecha de incoación del procedimiento de resolución.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Responsable del contrato

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 58 de la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Unidad encargada del seguimiento y ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el área de Archivos.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

27.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

27.2 Tratamiento de Datos

El Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los ofertantes que éstos hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. A estos efectos, el Contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.

Por su parte, el Contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el responsable del Contrato.

El Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato a la que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del Contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 133.2 la LCSP.

El Contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del Órgano de Contratación.

El Contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.

Como efecto de la adjudicación del presente Contrato, el Adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), así como en el resto de legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, por lo que, como consecuencia de la celebración de este, el Adjudicatario adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligado a guardar la

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

más estricta confidencialidad sobre los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la prestación del servicio.

El acceso del Adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros del Ayuntamiento de Barbastro para la prestación del servicio objeto del Contrato, no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a efectos de la legislación vigente en materia de protección de datos personales, sino de acceso por cuenta de terceros conforme a lo previsto en dicha legislación.

Por lo que, como consecuencia, el Adjudicatario queda obligado específicamente a:

- Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los exclusivos fines de la ejecución del presente Contrato.
- Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal aplicando de esta manera, las medidas de seguridad que correspondan en función del tipo de datos a tratar.
- Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que pueda tener acceso para la prestación objeto del Contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.
- No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para su conservación, salvo que en el Contrato de prestación de servicios se detalle lo contrario, en cuyo caso, dichas entidades se verán sometidas a las mismas reglas de protección de datos y confidencialidad que el Encargado de Tratamiento.
- Comunicar al personal que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento el deber de guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal que conozca o a los que tenga acceso en ejecución del Contrato, obligándose de igual manera a hacer cumplir las medidas de seguridad.
- Destruir o devolver al Ayuntamiento de Barbastro, según las instrucciones que al respecto se den, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal eventualmente tratados y los soportes o documentos en que consten los mismos, sin conservar copia alguna de aquellos. La infracción de estos deberes por parte del Adjudicatario será calificada como grave y será causa de resolución del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente, respondiendo, en todo caso éste, como Responsable del Tratamiento, sobre los daños y perjuicios que, en materia de protección de datos, se deriven del incumplimiento de estas.
- Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

prestar los servicios asociados a los mismos, así como comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato.
- Indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del Contrato, seguirán vigentes una vez que el Contrato haya finalizado o haya sido resuelto.

Es obligación del contratista someterse a la normativa en materia de protección de datos nacional (LOPDGDD) y de la Unión Europea (RGPD), teniendo esta obligación el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Los licitadores tienen derecho a solicitar al Ayuntamiento de Barbastro el acceso a sus datos personales, así como su rectificación, supresión, portabilidad o limitación en la siguiente dirección: Plaza Constitución 2, C.P. 22300, Barbastro (Huesca). Asimismo, tienen derecho a presentar una reclamación a la autoridad de control competente en el supuesto de que entiendan que su derecho a la protección de datos ha sido vulnerado (https://www.aepd.es/es).

Por último, también puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@barbastro.org

CLÁUSULA VIGESIMOCTAVA. Régimen jurídico del contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Expediente	1923071H	
Nombre		
Apellidos		
DNI o equivalente		
Representación	En nombre propio	☐
	En representación de la siguiente Entidad	☐
Denominación social		
NIF		
Domicilio social		
Teléfono		
Correo electrónico		

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. **Legalidad:**
   - Que, tanto como licitador como en el caso de resultar adjudicatario, me someto a la totalidad de los documentos contractuales de esta licitación, y en concreto al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
   - Que yo / la sociedad a la que represento se somete a las leyes, jurisdicción y juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, en concreto a los juzgados y tribunales de la localidad donde tiene su sede la Entidad, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
   - Que yo / la sociedad la que represento se compromete a aportar la documentación acreditativa que le sea requerida por el Ayuntamiento de Barbastro, salvo que la Ley le exima de su acreditación.

2. **Capacidad y representación:**
   - Que el licitador no está incurso en prohibición de contratar por sí mismo ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71 de la LCSP.
   - Que como firmante de la declaración se ostenta la debida capacidad (en caso de licitador persona física) o representación de la sociedad que presenta la proposición (en caso de licitador persona jurídica)
   - Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.
   - Que la empresa cuenta con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
   - Que la empresa se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. **Solvencia.** Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que aplica el primer punto.

   ☐ Que el licitador cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezcan los pliegos.

   ☐ Que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, la empresa a la que representa
   - ☐ NO se basará en la solvencia y medios de otras entidades.
   - ☐ SÍ se basará en la solvencia y medios de la siguiente Entidad: ……., a cuyo efecto los representantes de ambas entidades manifiestan:
     - o Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad es: ……
     - o Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.
- Que la empresa a cuya solvencia se recurre acreditará la solvencia cuando se le requiera a la empresa licitadora

(En su caso) Personas físicas: Que mi volumen anual de negocios referido al periodo entre Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. y Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. es el siguiente: …… €

Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios, cuyo mantenimiento tendrá el carácter de obligación esencial en caso de que se incumplan (enumerar solo en caso de que en el pliego se establezca la obligación de adscripción de medios):

……,
……,
……,
……,

4. **Obligaciones en materia de discapacidad**. Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no aplica
   - ☐ Que la empresa a la que represento NO está obligada a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, por no emplear a un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
   - ☐ Que la empresa a la que represento SÍ está obligada a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, por emplear a un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y CUMPLE con esta obligación, lo que se acreditará aportando certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia básica de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores
   - ☐ Que la empresa a la que represento, aunque alcanza un número de 50 o más trabajadores, excepcionalmente está exenta de la obligación de reservar una cuota de puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y cumple con las medidas alternativas de los artículos 2 y 3 del RD 364/2005, de 8 de abril. Para acreditar este extremo se adjuntará, cuando le sea requerido por el órgano de contratación:
     - 1. Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor.
     - 2. Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas durante la vigencia del certificado de excepcionalidad.

5. **Obligaciones en materia de igualdad.** Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no aplica.
   - ☐ Que la empresa a la que represento NO está obligada a contar con un plan de igualdad por no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
   - ☐ Que la empresa a la que represento SÍ está obligada a contar con un plan de igualdad, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y CUMPLE con esta obligación, lo que se acreditará, cuando le sea requerido por el órgano de contratación, mediante copia del certificado de inscripción del plan de igualdad en el REGCON.

6. **Obligaciones laborales**
   - Que manifiesta que cumple con todas las obligaciones laborales que le impone la legislación vigente.
   - Que se compromete a justificarlo documentalmente (pago de salarios, etc.) cuando sea requerido por el órgano de contratación

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

7. **Obligaciones en materia de anticorrupción:**
   - Que es interés del licitador apoyar la acción de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de su incumplimiento.
   - Que, estando interesado en licitar en el referido expediente de contratación, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso.
   - Que no ha participado en modo alguno en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, ni ha asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el artículo 42 del Código de comercio.
   - Que ni ha ofrecido ni ofrecerá dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:
     - Personal de la Entidad con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones
     - O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro empleado de la Entidad con la competencia descrita, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
   - Que ninguna persona relacionada con este licitador ha hecho ni hará valer su relación o influencia sobre personal de la Entidad con la competencia descrita, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
   - Asimismo, declaro y garantizo en relación con cualquier contrato celebrado con la Entidad:
     - Que directa o indirectamente no ha entregado, y no entregará, ningún obsequio o comisión a ningún empleado o representante de la Entidad.
     - Que directa o indirectamente no ha pactado, ni pactará, el pago de comisión alguna a ningún empleado o representante de la Entidad.
   - Que expresamente acepto que si este licitador, o quienes actúen en su nombre y representación, infringe lo dispuesto en este acuerdo, la Entidad podrá resolver todos los contratos suscritos con el adjudicatario o licitador y las sociedades de su grupo y reclamar cualesquiera daños y perjuicios económicos que tal resolución le cause.
   - Que este licitador se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto pactar precios con otros licitadores a los efectos de vulnerar la libre concurrencia.

8. **Subcontratación**: Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no aplica.
   - ☐ El licitador NO tiene la intención de subcontratar alguna parte del contrato con terceros.
   - ☐ El licitador SÍ tiene previsto subcontratar las siguientes partes del contrato con los siguientes subcontratistas:

Partes que se pretende subcontratar	Nombre y NIF de la subcontratista	Dirección, teléfono y correo electrónico de la subcontratista

   - Que notificará al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

9. **Condiciones subjetivas del licitador**. Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no aplica.
   - ☐ Que la sociedad a la que representa es una PYME
   - ☐ Que el licitador no es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso aportará, de resultar propuesto adjudicatario de la licitación, la siguiente documentación:
     - Personas jurídicas: Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del Contrato.
  - Personas físicas y jurídicas: Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 de la LCSP.
- ☐ Ninguna de las anteriores

10. Grupos de empresa. Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no aplica.

- ☐ La empresa a la que representa NO pertenece a ningún grupo de empresas.
- ☐ La empresa a la que representa SI pertenece al grupo empresarial denominado: ……..
  En este caso, en la presente licitación:
  - ☐ NO concurren otras empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
  - ☐ SÍ concurren las siguientes empresas que se encuentran en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (enumerar):
    -
    -

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

11. Uniones Temporales de Empresa (UTE). Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no aplica.

- ☐ NO concurre en UTE.
- ☐ SÍ concurre en UTE, con la/s siguiente/s entidad/es: …… ……, a cuyo efecto ambos representantes de las empresas constituyentes de la UTE:
  - Manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato objeto de licitación a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública
  - La participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de Empresas será la siguiente:
    - Empresa 1:
      - Denominación:
      - % de participación:
    - Empresa 2:
      - Denominación:
      - % de participación:
  - Designan como representante único de la UTE a …… ……,
    (En el supuesto de que se designe como representante de la unión a una persona jurídica, deberá designarse asimismo un representante que sea persona física con poderes bastantes para actuar por la misma.

12. Confidencialidad. Marcar una opción. Si no se marca ninguna, se entiende que no hay datos confidenciales

- ☐ Que la oferta presentada NO contiene datos de carácter confidencial.
- ☐ Que la oferta presentada SÍ contiene datos o documentos de carácter confidencial, conforme al detalle que, de forma clara y precisa, se indica a continuación:

Documento	Páginas	Justificación

13. Obligaciones en materia de protección de datos: Las opciones que no se marquen se entiende que no aplican (si el contrato no implica tratamiento de datos personales puede dejarse en blanco).

- Que se ha procedido a desarrollar procesos que permiten dar completa observancia de la normativa sobre protección de datos, compuesta por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como por la vigente Ley Orgánica 3/2018,

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

- Que se han identificado las correspondientes actividades de tratamiento realizadas, tomando de forma pormenorizada, las medidas de adecuadas en cuanto a base legal de tratamiento, finalidad y conservación de los datos personales objeto de tratamiento.
- Que las operaciones de tratamiento de los datos personales desarrolladas por esta parte están sometidas a estrictas condiciones de seguridad, las cuales velan por el absoluto respeto y mantenimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos, cumpliendo en todo caso, las exigencias establecidas por parte de la normativa vigente sobre Protección de Datos Personales.
- Que se van a incorporar datos personales de los que es responsable esta Entidad a sus sistemas informáticos:
  - ☐Sí
  - ☐No
- Que el licitador dispone de un Delegado de Protección de Datos:
  - ☐Sí: _____ (incluir sus datos)
  - ☐No
- Que el licitador tiene implantado un sistema de cumplimiento de la normativa de protección de datos:
  - ☐Sí
  - ☐No
- Que el licitador dispone de certificado acreditativo de la seguridad de su sistema de información
  - ☐Sí: _____ (indicar)
  - ☐No
- Que los sistemas de información se encuentran ubicados en la siguiente ubicación: _____ (repetir tantas veces como servidores haya)
- Que se van a subcontratar los siguientes servicios en relación con el tratamiento de datos: _____ (repetir tantas veces como servidores haya)
- Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos cuando sea requerido para ello por el órgano de contratación, indicando que la empresa posee todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable.
- En caso de que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia (repetir tantas veces como servidores haya):
  - País: _____
  - Localidad: _____
- En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique (repetir tantas veces como servidores haya):
  - Nombre de la empresa proveedora: _____

Firma electrónica

FIRMADO POR
Técnico de Contratación
Alberto Rufas Bafaluy
04/11/2026

FIRMADO POR
Concejala de Hacienda, Especial de Cuentas, Régimen Interior y Turismo
Blanca Galindo Sanz
04/11/2026

ANEXO II: PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Expediente	1923071H	
Nombre		
Apellidos		
DNI o equivalente		
Representación	En nombre propio	☐
	En representación de la siguiente Entidad	☐
Denominación social		
NIF		
Domicilio social		
Teléfono		
Correo electrónico		

Como licitador interesado en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio “Digitalización del archivo de Radio Juventud”, mediante procedimiento abierto simplificado sumario, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los requisitos expresados en el Pliego de prescripciones técnicas y Pliego de cláusulas administrativas particulares, y oferta:

Porcentaje de descuento sobre los precios unitarios: ……. %

Fecha de entrega: ☐ 3 meses antes ☐ 6 meses antes

Preparación de las cintas de audio: ☐ SÍ ☐ NO

Documento firmado electrónicamente